

INTRODUÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO

Este tópico deve ser estudado sempre com o objetivo de acertar questões.

Em um conjunto de 100 questões de Direito Administrativo, poucas abordarão a Introdução, mas há conceitos básicos que ajudarão a esclarecer o raciocínio e a compreensão de temas que serão estudados posteriormente.

Por essa razão, vale a pena assistir para ter essa noção e ponto final. Não haverá necessidade de rever a aula.

O foco não é “voar na teoria”, mas sim resolver questões para obter orientação na teoria, permitindo que os alunos percebam a incidência e a recorrência do tema, além de identificarem as palavras-chave.

I – INTRODUÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO

- Conceito e objeto do Direito Administrativo
- Estado, Governo e Administração Pública
- Fontes do Direito Administrativo

VISÃO GERAL DO TEMA



5m

Ao final do estudo de cada um dos cinco blocos, o sexto bloco será uma aula-resumo.

Obviamente, é importante entender o que é o **Direito Administrativo** e seu **conceito**, sobretudo para saber diferenciá-lo do que ele não é, compreender até onde ele se estende, com quem se relaciona e quais são seus relacionamentos internos.

O **objeto** do estudo é conhecer sua área de atuação, incluindo alguns **critérios conceituais** extremamente teóricos, sua **origem e distinção**, assim como as **fontes** que compõem o Direito Administrativo. Esses serão os temas abordados nesta aula.

Muitos desses tópicos se entrelaçam e serão utilizados nos capítulos seguintes.

CONCEITO

- É o ramo do direito público*, autônomo*, com princípios e regras próprias*, não codificado*, que estuda o conjunto de normas jurídicas* que regem a organização e o funcionamento da Administração Pública* e as relações jurídicas decorrentes de sua atuação*, quando no uso da Supremacia do Poder Público*.

O Direito Administrativo é uma disciplina que possui suas próprias características. Trata-se de um ramo do Direito Público:

- São as áreas que “envolvem” o Estado de alguma maneira (diretamente ou indiretamente);

Existe a figura estatal, diferentemente do que ocorre no Direito Civil, que é um ramo do Direito Privado.

No Direito Civil, de um lado está uma pessoa e, do outro, o vizinho dessa pessoa, para quem foi alugado um pedaço de terreno para a instalação de um estacionamento, ou ainda uma pessoa e seu cunhado, para quem foi alugada uma área destinada à construção de uma padaria. Nesse contexto, estão presentes dois atores privados.

Quando, de um lado, está um ator público – o Estado, o governo, a União ou autarquias –, o foco é o Direito Público, assim como ocorre no Direito Tributário, no Direito Penal e no Direito Processual.

O Estado pode atuar diretamente ou indiretamente, quando alguém age em seu nome. Não é necessário que o Estado esteja presente “em carne e osso”; a União pode estar representada, por exemplo, por uma universidade privada que só funciona porque o governo autorizou seu funcionamento, ou seja, porque o Estado concedeu essa autorização.

Algumas pessoas são classificadas como **pessoas jurídicas de Direito Público**, enquanto outras são **pessoas jurídicas de Direito Privado**.

O Direito Administrativo é um ramo autônomo do Direito Público, pois possui um sistema jurídico próprio, com regras específicas. Existem regras, normas e princípios aplicados ao Direito Administrativo que não são utilizados em outros ramos do Direito.

Quando há esse arcabouço, esse conjunto de normas voltado para um ramo específico do Direito, confere-se a ele uma autonomia.

Por muito tempo, o Direito Administrativo foi apenas um braço do Direito Constitucional. Nos primórdios, ele não possuía essa autonomia, que passa a existir no momento em que se começa a visualizar o Estado executando serviços públicos.

Na época da Revolução Francesa, esse tema começa a ser debatido, marcando o momento em que o Estado ora aparece executando, ora gerindo. Esse “executar” é considerado o berço do nascimento da autonomia do Direito Administrativo.



10m

- ii. Possui um sistema jurídico próprio, embora se relacione com outros ramos;
Ele tem autonomia, mas não é independente.

Não se pode confundir autonomia com independência. Ser independente significaria que nenhum outro ramo do Direito incidiria sobre ele, o que não ocorre. É evidente que há essa incidência, como, por exemplo, do Direito Penal, do Direito Tributário, do Direito Previdenciário, do Direito Ambiental, do Direito Constitucional e do Direito Processual, cujas normas se entrelaçam em certos pontos.

É claro que o Direito Administrativo possui uma linha própria, o que lhe confere autonomia, mas ele se relaciona com outros ramos do Direito brasileiro.

- iii. Não há um “Código” de Direito Administrativo;

Ele é formado por diversas leis espalhadas. Existem normas válidas desde 1932, como um decreto que trata da prescrição, datado de 1932, assim como uma lei muito importante e recente, a Lei de Licitações (Lei n. 14.133), em substituição à antiga e revogada Lei n. 8.666.

Embora seja estruturado por meio de leis, regulamentos, doutrina e jurisprudência, o Direito Administrativo não possui um código próprio.

- iv. Princípios e regras jurídicas aplicáveis no desempenho de sua função administrativa (objeto).

O Estado é composto por um “ser pensante” e um “ser executante”.

O “ser pensante”, o comando, é chamado de governo, a cúpula que define as regras e que é tratado no Direito Constitucional.

A parte da execução, a prestação de serviços, o poder de polícia, a intervenção na propriedade privada, são aspectos encontrados no Direito Administrativo.

A função política é função de governo, associada ao Direito Constitucional.

OBJETO

O objeto do Direito Administrativo retrata o que é a função administrativa.

- Incide tanto nas relações entre a Administração e o administrado (particulares) quanto nas relações internas da Administração (agentes públicos).

Por exemplo, emitir a CNH é uma função administrativa do Estado. Para garantir um trânsito organizado, o Estado criou regras determinando que a pessoa faça aulas teóricas e práticas, a fim de obter, por meio de um exame, a CNH, a licença para dirigir. De um lado está o DETRAN e, do outro, o cidadão.

Para construir uma casa, é necessária uma licença de construção. Para realizar uma festa na rua com pedido de bloqueio, é necessária uma autorização.

É uma relação: de um lado, o Estado; do outro, o particular; e sobre isso incide o Direito Administrativo.



15m



20m

A Administração precisa de agentes públicos. As nomeações, por exemplo, ocorrem por meio de atos administrativos, como a concessão de férias, de licenças, ou seja, são relações internas com os agentes.

- É o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem as atividades públicas tendentes a realizar **concreta, direta e imediatamente** os fins desejados pelo Estado.

De “maneira concreta” significa o Estado agindo de forma presencial, direta e imediata.

O Estado também pode agir de maneira abstrata. Em regra, o Direito Administrativo atua de forma concreta.

De maneira abstrata, o Estado age, em regra, por meio de seu Legislativo. As leis que são criadas são abstratas, feitas para todos;

O Direito Administrativo incide em:

- órgãos, agentes e pessoas jurídicas
- atividades de administração pública
- atividades exercidas por particulares
- atividade jurídica **não** contenciosa (Sistema uno de jurisdição)

A função administrativa não contenciosa é diferente da função administrativa contenciosa. Qual é a diferença?

A atividade contenciosa, em regra, fica a cargo do Poder Judiciário, que, nos processos judiciais, terá a palavra final.

Nas atividades administrativas, no sistema brasileiro, a regra é que o Poder Judiciário dê a palavra final.

Por exemplo, alguém fez um concurso público e o gabarito definitivo foi a letra “b”, com o qual o candidato não concordou por estar expressamente contrário ao Edital, que nem sequer cobrava aquele assunto.

O candidato entra judicialmente para contestar a decisão administrativa, porque, embora o gabarito seja definitivo na esfera administrativa, no sistema brasileiro, o Poder Judiciário é quem dá a palavra final.

No sistema anglo-saxão, pode-se considerar que a Administração Pública está “embaixo” e o Poder Judiciário está “em cima”. O que o Judiciário decidir será a palavra final, e é ele quem exerce a função contenciosa. A função não contenciosa é a função administrativa.

Esse sistema é também conhecido como **Sistema Inglês**, que é diferente do **Sistema Francês**.

No sistema francês, a Administração Pública e o Poder Judiciário estão ambos “em cima”, existindo uma dualidade de instâncias finais.



25m



30m

O sistema francês é adotado na França, onde há matérias em que somente o contencioso administrativo decide. O que o tribunal administrativo francês decide é a palavra final, e o Judiciário nem sequer é chamado a intervir.

Na França, existe, de um lado, a estrutura administrativa dando a palavra final e, do outro, o Judiciário, dando a palavra final em outras matérias.

No sistema inglês, adotado no Brasil, o Judiciário é quem dá a palavra final, porque o sistema é **uno**.

O que é o sistema contencioso?

No Direito Administrativo, não se adota o sistema contencioso; portanto, a função administrativa é **não contenciosa**.

No Brasil, quem exerce a função contenciosa é apenas o Poder Judiciário. Na França, existe a função do **contencioso administrativo**.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
